

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5046352-62.2023.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5046352-62.2023.4.02.5001/ES

AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)

AGRAVADO: GARDEL TONIATO (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): AMYNE SAMPAIO RAMPINELLI DE ANDRADE (OAB ES029432)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (evento 54 - AGRAVO PU1) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (evento 51) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado e por entender que o aresto impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PUIL n. 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, no sentido de que *"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJES, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nominado da UNIÃO, mantendo a sentença que condenou a ré *"a restituir ao autor os valores retidos a título de imposto de renda incidente sobre as parcelas recebidas a título de folgas indenizadas (**"FOLGA INDENIZADA", "FERIADO ACORDO COLETIVO OFFSHORE", "DIAS DE QUARENTENA" E "CURSO"**), bem como a título de **Ajuda de Custa**, observado o prazo prescricional quinquenal e a metodologia de cálculo exposta na sentença, corrigidos desde o recolhimento indevido, com base na taxa SELIC."* (Evento 18 - SENT1).

Irresignada, a UNIÃO interpôs pedido regional de uniformização (evento 46 - IncUnijur1), alegando, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, assevera que, *"de acordo com o acórdão recorrido, diversas verbas recebidas pelo autor, pelos mais diversos motivos, também deveriam ser isentas de IR, por se tratarem de folgas indenizadas"* (evento 46 - IncUnijur1 - fl. 3 do PDF), ao passo que, *"nos autos do processo 5016322-98.2024.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, foi considerado que outras verbas não podem ser consideradas como folgas indenizadas, não sendo essa a abrangência conferida pela TNU"* (evento 46 - IncUnijur1 - fl. 3 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada e dobra ou dias extras (evento 46 - IncUnijur1 - fl. 5 do PDF).

Requer, assim, *"o recebimento, regular processamento e julgamento deste pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para que prevaleça o entendimento estabelecido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no bojo do Proc. 5016322-98.2024.4.02.5101 (no sentido de que a isenção de IR somente pode abranger as folgas indenizadas, não podendo ser incluídas outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas), restando assim reformado o acórdão proferido nos presentes autos."* (Evento 46 - IncUnijur1 - fls. 12/13).

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 48 - CONTRAZ1).

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 51), tendo a UNIÃO interposto agravo, por meio do qual afirma que a teor da *"peça de interposição do PUIL a divergência entre decisões das Turmas Recursais desta Região encontra-se plenamente comprovada"*, além de reiterar argumentos expostos no pedido regional de uniformização, fazendo alusão ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101, pertencente ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, como se fosse paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. (Evento 54 - AGRAVO PU1 - fls. 2/3 do PDF).

Contrarrazões ao agravo (evento 60 - CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 51) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de similitude fática entre a acórdão recorrido e o paradigma indicado e por entender que o aresto impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PUIL n. 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, no sentido de que "*não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*".

Entretanto, em suas razões, a agravante alega dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro; porém, incidindo em manifesto equívoco, tanto nas razões do pedido regional quanto nas do agravo, ao fazer alusão ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101, pertencente ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (respectivamente, à fl. 2 dos eventos 46 e 54), para, no final, requerer o regular processamento do agravo, a fim de que "*o PUIL seja julgado no sentido de que o reconhecimento da não tributação seja limitado à verba "folgas indenizadas", não se admitindo interpretação extensiva para a não incidência do tributo sobre outras rubricas, não abrangidas pela decisão da TNU.*" (Evento 54 - AGRAVO PU1 - fl. 21 do PDF).

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, no incidente regional de uniformização, a recorrente deixou de juntar o acórdão do processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 indicado como paradigma, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Ademais, observa-se que, nas razões do pedido regional de uniformização, a recorrente sequer realizou o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o acórdão apontado como paradigma.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente válido de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas "b" e "c", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

b) não juntada cópia do acórdão paradigma; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP 2022/00035, de 8 de abril de 2022)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Espírito Santo.